Legge 7 agosto 1990, n. 241

Procedimento amministrativo e diritto di accesso – Articoli 1-13 Guida allo studio: i principi e le regole in linguaggio semplice

La legge 241/1990 è la 'costituzione' del procedimento amministrativo italiano. Stabilisce come la pubblica amministrazione deve comportarsi ogni volta che prende una decisione che riguarda un cittadino o un'impresa. Prima di questa legge le amministrazioni potevano agire in modo opaco e discrezionale; dopo il 1990 ogni procedimento ha regole precise, termini da rispettare, un responsabile identificato e diritti garantiti ai cittadini. È una legge fondamentale per chiunque lavori nel pubblico.

CAPO I – Principi generali (Artt. 1-3-bis)

Art. 1 – I princìpi che guidano tutta l'azione amministrativa

L'articolo 1 è il cuore della legge: fissa i valori-guida che la pubblica amministrazione deve rispettare in tutto ciò che fa. Non sono raccomandazioni generiche: sono criteri giuridicamente vincolanti.

Economicità	L'amministrazione deve raggiungere i propri obiettivi usando le risorse (tempo, denaro, personale) nel modo più efficiente possibile. Non si può spendere più del necessario né allungare i tempi senza motivo.
Efficacia	I risultati dell'azione amministrativa devono essere concreti e raggiungere davvero gli obiettivi fissati dalla legge. Non basta seguire le procedure: bisogna ottenere il risultato.
Imparzialità	L'amministrazione non può favorire né penalizzare nessuno per ragioni personali, politiche o di altro genere. Deve trattare tutti i cittadini allo stesso modo in situazioni uguali.
Pubblicità	L'attività amministrativa deve essere conoscibile: gli atti devono essere resi pubblici o accessibili a chi ne ha diritto. Il segreto è l'eccezione, non la regola.
Trasparenza	Non basta che gli atti esistano: il cittadino deve poter capire come e perché l'amministrazione ha deciso. È la versione 'sostanziale' della pubblicità.
Principi UE	L'azione amministrativa deve rispettare anche i principi dell'ordinamento europeo: proporzionalità, non discriminazione, legittimo affidamento, certezza del diritto.
Collaborazione e buona fede	Dal 2020 (L. 120/2020) la legge stabilisce esplicitamente che il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione deve essere improntato alla collaborazione reciproca e alla buona fede. L'amministrazione non è una 'trincea' contro il cittadino.

Due regole speciali dell'art. 1:

- **Atti non autoritativi** → Quando l'amministrazione non usa poteri autoritativi (cioè quando non impone obblighi o limiti, ma ad esempio compra servizi, stipula contratti, eroga contributi) può comportarsi come un privato e applicare le norme di diritto privato, salvo diversa disposizione di legge.
- **Soggetti privati con funzioni pubbliche** → I soggetti privati a cui la legge affida compiti amministrativi (ad es. i gestori di servizi pubblici in concessione, le università private accreditate, ecc.) devono garantire gli stessi principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
- **Divieto di aggravamento** → L'amministrazione non può complicare inutilmente le procedure. Se rende più pesante un procedimento, deve spiegare il perché con motivazione precisa e documentata.

> **Concorso:** I principi dell'art. 1 ricorrono come criteri di valutazione in moltissime domande di concorso. Vanno conosciuti uno per uno con la loro definizione sostanziale, non solo il nome.

Art. 2 – Ogni procedimento deve concludersi: il dovere di provvedere e i termini

Questo è uno degli articoli più importanti dell'intera legge. Stabilisce un principio fondamentale: la pubblica amministrazione non può tacere. Se riceve una domanda o avvia un procedimento d'ufficio, deve sempre concluderlo con un provvedimento scritto ed espresso.

Il dovere di provvedere:

Ogni procedimento deve chiudersi con un atto formale: un'autorizzazione, un diniego, un'archiviazione. Non è ammesso il silenzio come risposta definitiva (salvo i casi di silenzio-assenso e silenzio-diniego previsti da leggi speciali, che sono eccezioni regolate). Se la domanda è chiaramente irricevibile, inammissibile o infondata, l'amministrazione può concludere il procedimento con un provvedimento in forma semplificata, cioè con una motivazione breve che indica solo il motivo decisivo del rigetto.

I termini per concludere il procedimento:

- Termine generale: 30 giorni, se nessuna legge o regolamento prevede un termine diverso.
- Termine normale per procedimenti complessi: fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei ministri competenti; non può superare 90 giorni.
- Termine eccezionale per procedimenti molto complessi: fino a 180 giorni, ma solo con deliberazione del Consiglio dei Ministri e motivazione specifica. Fanno eccezione (possono superare i 180 giorni) solo i procedimenti per la cittadinanza italiana e quelli in materia di immigrazione.
- I termini decorrono dall'avvio d'ufficio del procedimento oppure dal momento in cui l'amministrazione riceve la domanda del cittadino.

Sospensione dei termini:

I termini possono essere sospesi una sola volta, per non più di 30 giorni, se l'amministrazione ha bisogno di acquisire informazioni o certificazioni che non ha e che non può ottenere autonomamente da altre amministrazioni. Finita la sospensione, i termini riprendono a scorrere.

Trasparenza sui tempi – obbligo di pubblicazione:

Dal 2020 le amministrazioni devono misurare i tempi reali di conclusione dei procedimenti più importanti e pubblicarli nel proprio sito nella sezione 'Amministrazione Trasparente', confrontandoli con i termini di legge. Questo permette ai cittadini di vedere se l'amministrazione rispetta i propri tempi.

Conseguenze del ritardo:

- Il mancato rispetto dei termini è valutato nella performance individuale del dirigente e del funzionario responsabile.
- Può comportare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
- I provvedimenti adottati dopo la scadenza dei termini (quando la legge prevede termini tassativi) sono inefficaci.
- Il cittadino ha diritto a un indennizzo per il semplice ritardo (oltre all'eventuale risarcimento del danno).

Il potere sostitutivo:

Ogni amministrazione deve individuare un soggetto (di solito un dirigente di livello apicale) o un'unità organizzativa con il potere di intervenire quando il responsabile del procedimento è in ritardo. Questo soggetto, se scattano i ritardi, ha a disposizione la metà del tempo originariamente previsto per concludere il procedimento al posto del responsabile. L'elenco dei soggetti con potere sostitutivo deve essere pubblicato sul sito istituzionale in modo ben visibile.

> **Esempio pratico:** Un Comune ha un termine di 60 giorni per rilasciare un'autorizzazione commerciale. Il responsabile del procedimento non risponde entro 60 giorni. Il cittadino si rivolge al soggetto con potere sostitutivo, che ha altri 30 giorni (metà di 60) per concludere il procedimento.

> **Concorso:** I termini dell'art. 2, il potere sostitutivo e le conseguenze del ritardo sono argomenti molto frequenti nei concorsi pubblici. Memorizzare: 30 gg regola generale – 90 gg limite normale – 180 gg limite massimo assoluto (salvo cittadinanza e immigrazione).

Art. 2-bis – Il danno da ritardo: il cittadino può chiedere i soldi

Questo articolo introduce una tutela concreta e monetaria per il cittadino che subisce un danno a causa del ritardo dell'amministrazione nel concludere un procedimento.

Due livelli di tutela:

- **1° livello →** Risarcimento del danno: se il ritardo ha causato un danno reale e dimostrabile (ad es. un'impresa ha perso un contratto perché aspettava un'autorizzazione), il cittadino può chiedere il risarcimento completo, ma deve dimostrare il danno, il nesso causale con il ritardo e che l'amministrazione ha agito con dolo (volontariamente) o colpa (negligenza).
- **2° livello →** Indennizzo per il mero ritardo: anche senza dover dimostrare un danno specifico, il cittadino ha diritto a ricevere una somma di denaro per il solo fatto che l'amministrazione ha risposto in ritardo. Questo indennizzo è automatico (nelle condizioni e nei modi previsti dalla legge). Se poi ottiene anche il risarcimento del danno, l'indennizzo già ricevuto viene detratto dal risarcimento.

⚠ **Attenzione:** L'indennizzo per il mero ritardo non si applica nei concorsi pubblici e nei procedimenti previdenziali e assistenziali ad istanza di parte gestiti dagli enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.).

Art. 3 – Ogni provvedimento deve essere motivato: il perché scritto

La motivazione è la spiegazione scritta del perché l'amministrazione ha preso quella decisione. Non è un dettaglio formale: è una garanzia fondamentale del cittadino, che deve poter capire le ragioni di ciò che lo riguarda e, se del caso, impugnare il provvedimento davanti al giudice.

Cosa deve contenere la motivazione:

- I presupposti di fatto: la situazione concreta che ha determinato la decisione (cosa è successo, cosa ha verificato l'amministrazione).
- Le ragioni giuridiche: le norme di legge o regolamento che l'amministrazione ha applicato e perché quelle norme portano a quella conclusione.
- Il collegamento con l'istruttoria: la motivazione deve essere coerente con quanto emerge dall'analisi degli atti svolta durante il procedimento.

Quando la motivazione NON è obbligatoria:

- Atti normativi (leggi regionali, regolamenti): per loro natura non richiedono la spiegazione caso per caso.
- Atti a contenuto generale (circolari, indirizzi, direttive): anche qui non è richiesta.

Motivazione per rinvio:

A volte le ragioni della decisione sono già spiegate in un altro atto precedente (ad es. un parere tecnico, una perizia, una relazione istruttoria). In questo caso l'amministrazione può motivare il provvedimento rinviando a quell'atto, ma deve indicarlo espressamente e renderlo disponibile insieme al provvedimento.

Obbligo di indicare i rimedi:

Ogni atto notificato al destinatario deve indicare: il termine entro cui si può ricorrere e l'autorità a cui presentare il ricorso (TAR, Prefetto, Capo dello Stato, ecc.). Senza questa indicazione, i termini per impugnare non decorrono.

Esempio pratico: Il Comune nega un permesso di costruire. Nel provvedimento deve spiegare: quale norma del piano regolatore è stata violata, perché la costruzione proposta non rispetta quella norma, e quali atti istruttori (relazione del geometra, pareri della commissione edilizia) hanno portato a questa conclusione. Deve poi indicare che si può ricorrere al TAR entro 60 giorni.

Concorso: La motivazione insufficiente o assente è uno dei vizi più frequenti che portano all'annullamento di un provvedimento davanti al giudice amministrativo. Un provvedimento privo di motivazione adeguata è illegittimo.

Art. 3-bis – L'amministrazione deve usare gli strumenti digitali

Per essere più efficiente, l'amministrazione deve usare strumenti informatici e telematici sia nelle comunicazioni interne tra uffici, sia nei rapporti tra diverse amministrazioni, sia nel rapporto con i cittadini.

Questo articolo, nella sua semplicità, ha un peso enorme nella pratica: significa che le comunicazioni tra uffici devono avvenire preferibilmente in digitale (PEC, sistemi documentali informatici, fascicolo elettronico), che i procedimenti devono essere gestiti informaticamente, e che il cittadino deve poter seguire la propria pratica online.

> **Concorso:** Collegato al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), l'art. 3-bis sancisce il principio del 'digital first': il digitale è la modalità ordinaria, la carta è l'eccezione.

CAPO II – Il responsabile del procedimento (Artt. 4-6-bis)

Art. 4 – Chi gestisce il procedimento: l'unità organizzativa responsabile

Prima ancora di individuare la persona fisica responsabile del singolo procedimento, occorre sapere quale ufficio (unità organizzativa) è competente. Questo articolo obbliga le amministrazioni a fare chiarezza sulla struttura interna.

Cosa devono fare le amministrazioni:

- Per ogni tipo di procedimento di propria competenza, devono stabilire esplicitamente quale ufficio interno è responsabile: dell'istruttoria (raccolta e valutazione degli atti), degli adempimenti procedimentali (comunicazioni, notifiche, richieste di pareri), e dell'adozione del provvedimento finale.
- Queste informazioni devono essere rese pubbliche secondo le regole di ciascuna amministrazione (oggi principalmente sul sito istituzionale nella sezione 'Amministrazione Trasparente').

> **Esempio pratico:** Un Comune pubblica sul proprio sito che per le pratiche di SCIA edilizia è competente l'Ufficio Edilizia Privata, Settore Urbanistica; per le autorizzazioni commerciali è competente lo Sportello Unico Attività Produttive; ecc.

Art. 5 – Il responsabile del procedimento: la persona fisica di riferimento

Ogni singolo procedimento deve avere una persona fisica identificata come responsabile: non un ufficio generico, ma un funzionario preciso a cui il cittadino può rivolgersi e che risponde dell'andamento della pratica.

Come viene individuato:

- Il dirigente dell'unità organizzativa competente assegna la responsabilità del singolo procedimento a sé stesso oppure a un dipendente dell'ufficio.

- Se il dirigente non ha ancora fatto questa assegnazione, il responsabile è automaticamente il funzionario preposto all'unità organizzativa individuata ai sensi dell'art. 4.

Il cittadino deve sapere chi è:

L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale (PEC o equivalente) e il nome del responsabile del procedimento devono essere comunicati a chi ha avviato il procedimento (e a chiunque ne faccia richiesta). Questa è una garanzia fondamentale: il cittadino sa sempre a chi rivolgersi.

> **Esempio pratico:** Marco presenta al Comune la domanda per un'autorizzazione paesaggistica. Nella ricevuta o nella comunicazione di avvio del procedimento troverà scritto: 'Responsabile del procedimento: Arch. Rossi, Settore Pianificazione Territoriale, pec: urb@comune.x.it'.

Art. 6 – Cosa fa concretamente il responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento non è solo un nome su carta: ha compiti precisi e poteri concreti. Questo articolo li elenca in modo dettagliato.

I compiti del responsabile:

- Verifica preliminare: valuta se la domanda o il procedimento hanno tutti i requisiti per andare avanti (ammissibilità, legittimazione del richiedente, presupposti di legge).
- Accertamento dei fatti: raccoglie d'ufficio le informazioni necessarie, può richiedere dichiarazioni al cittadino, chiedere rettifiche di errori, disporre accertamenti tecnici, ispezioni e produzioni documentali.
- Conferenza di servizi: propone o, se ne ha la competenza, indice direttamente la conferenza di servizi quando il procedimento richiede il coinvolgimento di più amministrazioni.
- Comunicazioni: si occupa di tutte le comunicazioni, pubblicazioni e notifiche previste dalla legge.
- Provvedimento finale: se ne ha la competenza, adotta lui stesso il provvedimento finale. Se la competenza ad adottare l'atto finale spetta a un organo diverso (ad es. al dirigente superiore o alla giunta), il responsabile trasmette gli atti con le proprie conclusioni istruttorie. In questo caso l'organo che decide non può discostarsi dall'istruttoria senza spiegarne il motivo nella motivazione del provvedimento finale.

> **Concorso:** Il principio fondamentale: chi istruisce e chi decide devono essere coerenti. Se chi decide vuole discostarsi dall'istruttoria, deve spiegare perché. Questo evita che le decisioni siano prese 'a prescindere' dall'analisi fatta.

Art. 6-bis – Il conflitto di interessi: il responsabile deve astenersi

Il responsabile del procedimento e tutti i titolari degli uffici che intervengono nel procedimento (chi esprime pareri, chi redige valutazioni tecniche, chi adotta il provvedimento finale) hanno un obbligo preciso: se si trovano in una situazione di conflitto di interessi, devono astenersi.

Cos'è il conflitto di interessi:

Si verifica quando chi gestisce il procedimento ha un interesse personale (economico, familiare, relazionale) nel suo esito: ad esempio è parente del richiedente, ha un interesse economico nell'approvazione del progetto, ha una causa pendente con il ricorrente, o qualsiasi altra situazione che potrebbe compromettere la sua imparzialità.

L'obbligo si estende anche al conflitto potenziale:

Non è necessario che il conflitto sia certo e documentato: anche la semplice possibilità che esista (conflitto potenziale) va segnalata. Meglio segnalare e farsi sostituire, che rischiare di viziare l'intero procedimento.

Chi segnala il conflitto di interessi non viene punito: è un atto doveroso. Chi invece non lo segnala e agisce nonostante il conflitto rischia la nullità del provvedimento e responsabilità disciplinari.

> ⚠ **Attenzione:** La segnalazione va fatta al proprio superiore gerarchico, che provvede a sostituire il funzionario con un altro. Il procedimento continua regolarmente, senza interruzioni.

CAPO III – Partecipazione al procedimento (Artt. 7-13)

Art. 7 – La comunicazione di avvio del procedimento: il cittadino sa che si sta decidendo su di lui

Prima di adottare un provvedimento che lo riguarda, l'amministrazione deve avvisare il cittadino che il procedimento è iniziato. Questo diritto di essere informati è la base della partecipazione: non si può difendere o intervenire chi non sa che sta succedendo qualcosa.

A chi va inviata la comunicazione di avvio:

- Ai destinatari diretti del provvedimento (chi otterrà o si vedrà negare il beneficio o il permesso richiesto).
- A chi è obbligato per legge a intervenire nel procedimento.
- A chi potrebbe subire un pregiudizio dal provvedimento, anche se non è il destinatario diretto (i cosiddetti controinteressati), quando sono individuabili.

Quando NON è obbligatoria:

Se ci sono ragioni di urgenza che impongono di agire immediatamente, la comunicazione di avvio può essere omessa. L'amministrazione può anche adottare subito provvedimenti cautelari (misure urgenti di protezione), e avvisare in seguito.

> 📌 **Esempio pratico:** Il Comune avvia un procedimento per revocare una concessione di suolo pubblico a un bar. Prima di emettere il provvedimento di revoca, deve comunicare l'avvio del procedimento al titolare del bar, che potrà così presentare le proprie osservazioni.

Concorso: L'omissione della comunicazione di avvio (quando era obbligatoria) non porta sempre all'annullamento del provvedimento: se il cittadino ha potuto comunque partecipare, o se il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, il vizio può essere non invalidante. Questo è il principio del 'raggiungimento dello scopo'.

Art. 8 – Cosa deve contenere la comunicazione di avvio

La comunicazione di avvio del procedimento non è un avviso generico: deve contenere informazioni precise che permettano al cittadino di capire cosa sta succedendo e come può intervenire.

Contenuto obbligatorio della comunicazione:

- L'amministrazione competente (chi sta conducendo il procedimento).
- L'oggetto del procedimento (di cosa si tratta: quale autorizzazione, quale controllo, quale sanzione, ecc.).
- Il nome del responsabile del procedimento e il suo domicilio digitale (PEC o equivalente) dove raggiungerlo.
- La data entro cui il procedimento deve concludersi (termine di scadenza) e i rimedi disponibili se l'amministrazione non rispetta quel termine (potere sostitutivo, ricorso per silenzio).
- La data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente (solo nei procedimenti avviati su domanda di parte).
- Come accedere agli atti del procedimento: il link al punto di accesso telematico o le modalità digitali per consultare il fascicolo.
- L'indirizzo fisico dell'ufficio dove si può accedere agli atti non disponibili digitalmente.

Quando i destinatari sono troppi:

Se la comunicazione personale a tutti gli interessati è impossibile o troppo onerosa (ad es. in un procedimento che riguarda migliaia di proprietari di immobili in una certa zona), l'amministrazione può sostituirla con forme di pubblicità adeguate al caso concreto: avvisi sul sito istituzionale, manifesti, pubblicazioni su quotidiani, ecc.

Attenzione: L'omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse era prevista. Non può essere sollevata d'ufficio dal giudice, né da terzi che non ne avevano diritto.

Art. 9 – Chiunque abbia un interesse può intervenire nel procedimento

La partecipazione al procedimento non è riservata solo a chi ha ricevuto la comunicazione di avvio. Chiunque possa subire un pregiudizio dal provvedimento finale ha il diritto di intervenire volontariamente nel procedimento per far valere il proprio punto di vista.

Chi può intervenire:

- Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che hanno un interesse, anche solo di fatto, nel provvedimento.
- Enti o associazioni portatrici di interessi collettivi o diffusi: ad esempio un'associazione ambientalista può intervenire in un procedimento per la realizzazione di un impianto industriale vicino a un parco naturale.

Cosa significa 'intervenire':

L'intervento permette di presentare memorie, documenti, osservazioni. L'amministrazione non è obbligata ad accogliere le posizioni degli intervenuti, ma deve tenerne conto e valutarle se pertinenti.

> **Esempio pratico:** Un condominio vicino a un'area in cui è prevista la costruzione di un centro commerciale apprende del procedimento di rilascio del permesso di costruire. Pur non essendo il destinatario dell'atto, i condomini possono intervenire nel procedimento per segnalare i potenziali impatti (traffico, rumore, ombreggiamento) e chiedere che vengano considerati.

Art. 10 – I diritti di chi partecipa al procedimento

Chi è destinatario della comunicazione di avvio (art. 7) e chi interviene volontariamente (art. 9) hanno due diritti fondamentali durante il procedimento.

1. Accesso agli atti	Chiunque partecipi al procedimento ha diritto di prendere visione di tutti gli atti che lo compongono: relazioni istruttorie, pareri, perizie, documenti acquisiti. Il limite è solo quello previsto dall'art. 24 (atti riservati per ragioni di sicurezza, difesa, riservatezza di terzi, ecc.).
2. Presentare memorie e documenti	Chi partecipa può presentare documenti e memorie scritte (osservazioni, controdeduzioni, alternative progettuali, ecc.). L'amministrazione ha l'obbligo di valutarle, purché siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Non è obbligata ad accoglierle, ma deve dimostrar di averle considerate.

> **Concorso:** Il diritto di presentare memorie e il corrispondente obbligo di valutarle da parte dell'amministrazione è uno dei meccanismi chiave del contraddittorio procedimentale. Se l'amministrazione ignora completamente le memorie pertinenti, il provvedimento può essere annullato per vizio di motivazione o eccesso di potere.

Art. 10-bis – Il preavviso di rigetto: prima di dire no, l'amministrazione deve avvisare

Questo articolo introduce una garanzia molto importante nei procedimenti avviati su domanda del cittadino: prima di adottare un provvedimento di diniego (cioè prima di dire 'no'), l'amministrazione deve comunicare i motivi per cui sta per rigettare la domanda e dare al richiedente la possibilità di rispondere.

Come funziona il preavviso di rigetto:

- L'amministrazione comunica tempestivamente i motivi ostativi (le ragioni per cui non può accogliere la domanda).
- Il richiedente ha 10 giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente con nuovi documenti.
- Durante questi 10 giorni i termini del procedimento si sospendono; riprendono a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni (o dalla scadenza del termine se non presenta nulla).
- Se le osservazioni non vengono accolte, il provvedimento finale di diniego deve spiegare perché, indicando eventuali motivi ostativi aggiuntivi emersi dalle osservazioni stesse.

Regola importante per i procedimenti successivi:

Se il provvedimento di diniego viene annullato dal giudice amministrativo, nell'esercitare nuovamente il proprio potere l'amministrazione non può tirar fuori nuovi motivi ostativi che erano già emersi dall'istruttoria originale ma non erano stati comunicati con il preavviso di rigetto. È una garanzia contro i 'dinieghi a rate'.

Quando NON si applica il preavviso di rigetto:

- Procedure concorsuali (concorsi pubblici): la selezione ha le proprie regole.
- Procedimenti previdenziali e assistenziali gestiti da enti come INPS e INAIL.
- L'amministrazione non può mai usare come motivo ostativo un inadempimento o un ritardo causato da se stessa.

Esempio pratico: Una persona chiede al Comune il cambio di destinazione d'uso di un locale. Il Comune, dopo l'istruttoria, si accorge che manca un requisito urbanistico. Prima di emettere il diniego, deve inviare il preavviso di rigetto spiegando il problema. Il richiedente ha 10 giorni per rispondere: magari può presentare un documento che dimostra che il requisito è in realtà soddisfatto, o chiedere di modificare il progetto.

Concorso: Il preavviso di rigetto (detto anche 'comunicazione dei motivi ostativi') è una delle novità più importanti introdotte dalla riforma del 2005. Prima di questa norma l'amministrazione poteva emettere un diniego senza preavviso, e il cittadino si trovava davanti a un fatto compiuto.

Art. 11 – Gli accordi tra amministrazione e cittadino: si può concordare invece di imporre

Uno dei principi più innovativi della legge 241 è la possibilità per l'amministrazione di concludere accordi con il cittadino, invece di imporre unilateralmente la propria decisione. Questo articolo prevede due tipi di accordo.

Tipo di accordo	In cosa consiste
Accordo integrativo del provvedimento	L'accordo definisce il contenuto discrezionale del provvedimento che l'amministrazione emetterà comunque. Il provvedimento rimane, ma il suo contenuto viene concordato. Es: il Comune e

	un privato si accordano sulle modalità di realizzazione di un'opera pubblica prevista dal piano regolatore.
Accordo sostitutivo del provvedimento	L'accordo sostituisce completamente il provvedimento: al posto dell'atto amministrativo unilaterale, c'è un accordo bilaterale. Es: invece di emettere un'ordinanza di demolizione, il Comune e il privato si accordano su un piano di recupero del fabbricato abusivo.

Regole comuni a entrambi i tipi di accordo:

- Devono essere scritti, a pena di nullità (salvo che la legge preveda diversamente per il caso specifico).
- Devono essere motivati (come tutti gli atti amministrativi).
- Non possono pregiudicare i diritti dei terzi: l'accordo tra amministrazione e richiedente non può danneggiare chi non ha partecipato.
- Devono perseguire il pubblico interesse: l'amministrazione non può 'vendere' la propria discrezionalità.
- Gli accordi sostitutivi sono soggetti agli stessi controlli dei provvedimenti che sostituiscono (es. se il provvedimento richiedeva il visto della Corte dei Conti, lo richiede anche l'accordo).
- Per imparzialità, prima di stipulare l'accordo l'organo competente deve adottare una determinazione interna che approva la stipula.

Recesso unilaterale dell'amministrazione:

L'amministrazione può uscire dall'accordo unilateralmente se emergono sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendono necessario farlo. In questo caso deve però riconoscere al privato un indennizzo per i danni subiti a causa del recesso. Non è un inadempimento contrattuale, ma un esercizio legittimo del potere pubblico con obbligo di compensazione.

> **Concorso:** Gli accordi ex art. 11 sono strumenti di 'governo consensuale' del territorio: pensiamo alle convenzioni urbanistiche, agli accordi di programma, agli accordi bonari in materia edilizia. Sono molto usati nella pratica amministrativa locale.

Art. 12 – I contributi e i finanziamenti pubblici: regole chiare prima di dare i soldi

Quando la pubblica amministrazione vuole erogare soldi (contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari) o attribuire qualsiasi altro vantaggio economico a privati o enti, non può farlo a proprio piacimento. Deve prima stabilire le regole del gioco in modo trasparente.

La regola fondamentale:

Prima di erogare qualsiasi beneficio economico, l'amministrazione deve definire e rendere pubblici i criteri e le modalità che seguirà per decidere a chi dare, quanto dare e a quali condizioni. Questa predeterminazione serve a evitare favoritismi, clientelismi e corruzione.

Come si applica nella pratica:

- Si pubblica un bando o un avviso pubblico con i criteri di selezione e assegnazione.
- Ogni singolo provvedimento di concessione del beneficio deve dimostrare che quei criteri sono stati effettivamente rispettati nel caso specifico.

> **Esempio pratico:** Un Comune vuole erogare contributi alle imprese locali colpite da un'alluvione. Non può decidere caso per caso a chi dare e quanto: deve prima approvare un regolamento o una delibera con i criteri (tipologia di danno, fatturato, settore economico, ecc.) e poi applicarli in modo uguale a tutti i richiedenti.

> **Concorso:** Questo articolo è il fondamento normativo dei bandi pubblici per l'erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni. La predeterminazione dei criteri è la garanzia minima di imparzialità e trasparenza nella distribuzione di risorse pubbliche.

Art. 13 – Quando le norme sulla partecipazione NON si applicano

Il Capo III (articoli 7-12) disciplina la partecipazione al procedimento. Ma queste regole non valgono per tutti i tipi di atti amministrativi. Questo articolo definisce i limiti.

Atti esclusi dalle norme sulla partecipazione:

- Atti normativi (regolamenti, ordinanze di carattere normativo): hanno le proprie procedure di formazione (consultazione, pareri, pubblicazione in Gazzetta) che non richiedono la partecipazione individuale del singolo cittadino.
- Atti amministrativi generali (circolari, indirizzi, linee guida): si rivolgono a categorie indistinte di destinatari, non a persone specifiche, quindi non si applica il sistema di comunicazione e partecipazione individuali.
- Atti di pianificazione e programmazione (piani regolatori, piani di sviluppo, programmi di governo): hanno procedure partecipative proprie (osservazioni al piano, conferenze, ecc.) previste dalle leggi di settore.
- Procedimenti tributari: hanno le proprie regole speciali (Statuto del Contribuente, normativa fiscale specifica) che si applicano in via esclusiva.

Per tutti questi atti, continuano ad applicarsi le norme speciali di settore che regolano la loro formazione, senza che si aggiungano le garanzie partecipative della legge 241.

> **Attenzione:** Le esclusioni dell'art. 13 non significano che questi atti non debbano rispettare principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza (art. 1 si applica sempre). Significa solo che il meccanismo specifico di comunicazione di avvio, partecipazione individuale e preavviso di rigetto non si applica.

SCHEMA RIEPILOGATIVO – Le garanzie del cittadino nel procedimento

Ecco una visione d'insieme dei diritti e delle garanzie che la legge 241/1990 riconosce al cittadino nel procedimento amministrativo:

Garanzia	Articolo	In cosa consiste
Essere informato dell'avvio	**Art. 7-8**	L'amministrazione comunica che ha avviato un procedimento che riguarda il cittadino, con tutti i dettagli utili.
Conoscere il responsabile	**Art. 5**	Ogni procedimento ha un responsabile identificato a cui rivolgersi.
Accedere agli atti	**Art. 10**	Il cittadino può leggere tutti i documenti del procedimento (salvo eccezioni di legge).
Presentare osservazioni	**Art. 10**	Chi partecipa può inviare memorie e documenti che l'amministrazione deve valutare.
Preavviso di rigetto	**Art. 10-bis**	Prima del diniego, l'amministrazione deve comunicare i motivi e dare 10 giorni per replicare.
Motivazione del provvedimento	**Art. 3**	Ogni decisione deve spiegare i fatti e le norme su cui si basa.
Indicazione dei rimedi	**Art. 3**	Ogni atto deve indicare come e dove impugnarlo.
Rispetto dei tempi	**Art. 2**	Il procedimento deve chiudersi entro termini precisi (30/90/180 gg).
Indennizzo per il ritardo	**Art. 2-bis**	Se l'amministrazione è in ritardo, il cittadino ha diritto a un indennizzo automatico.
Accordo invece del provvedimento	**Art. 11**	In certi casi è possibile concordare la decisione invece di riceverla unilateralmente.

In bocca al lupo per il concorso! 🍀